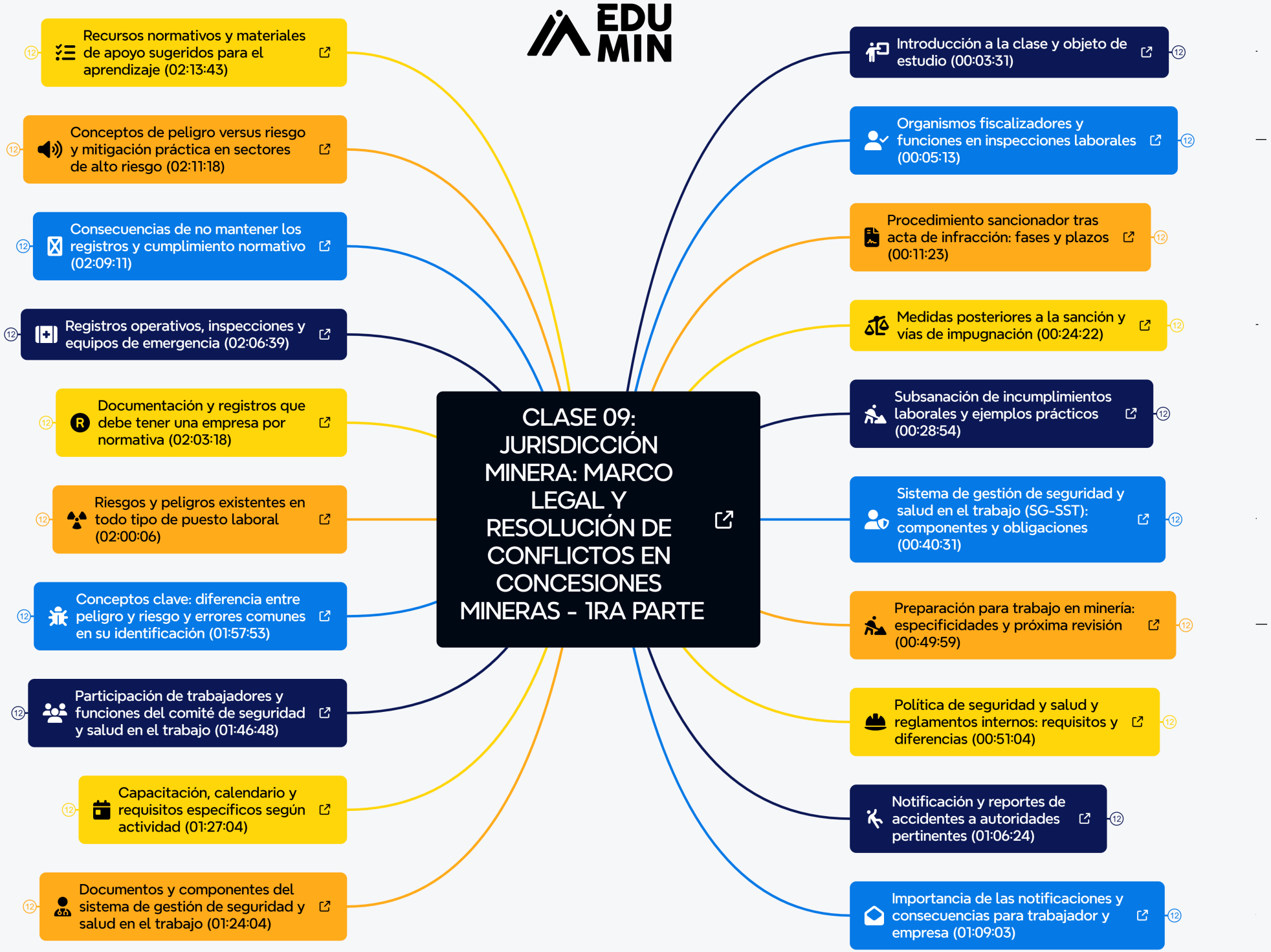
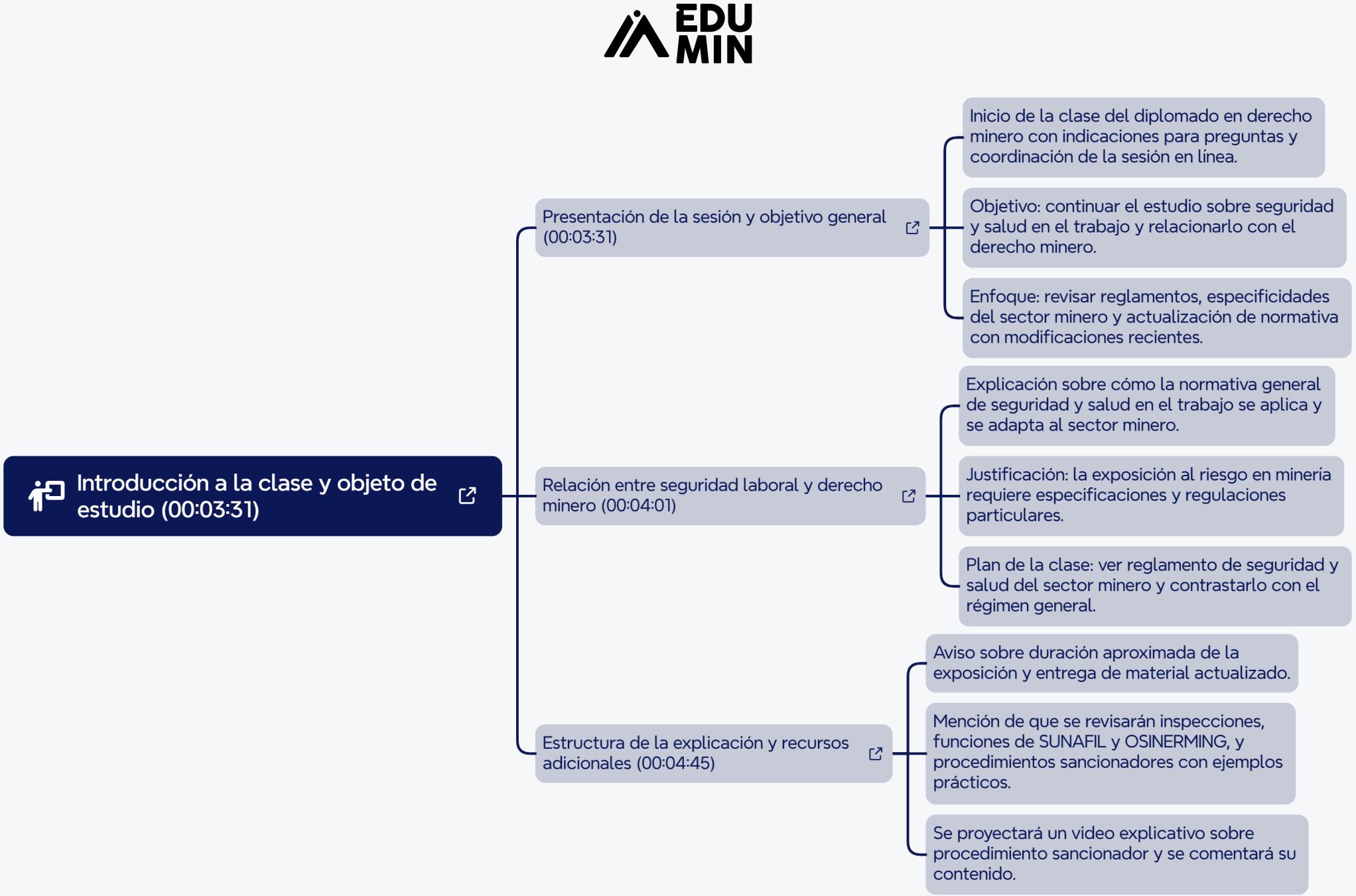
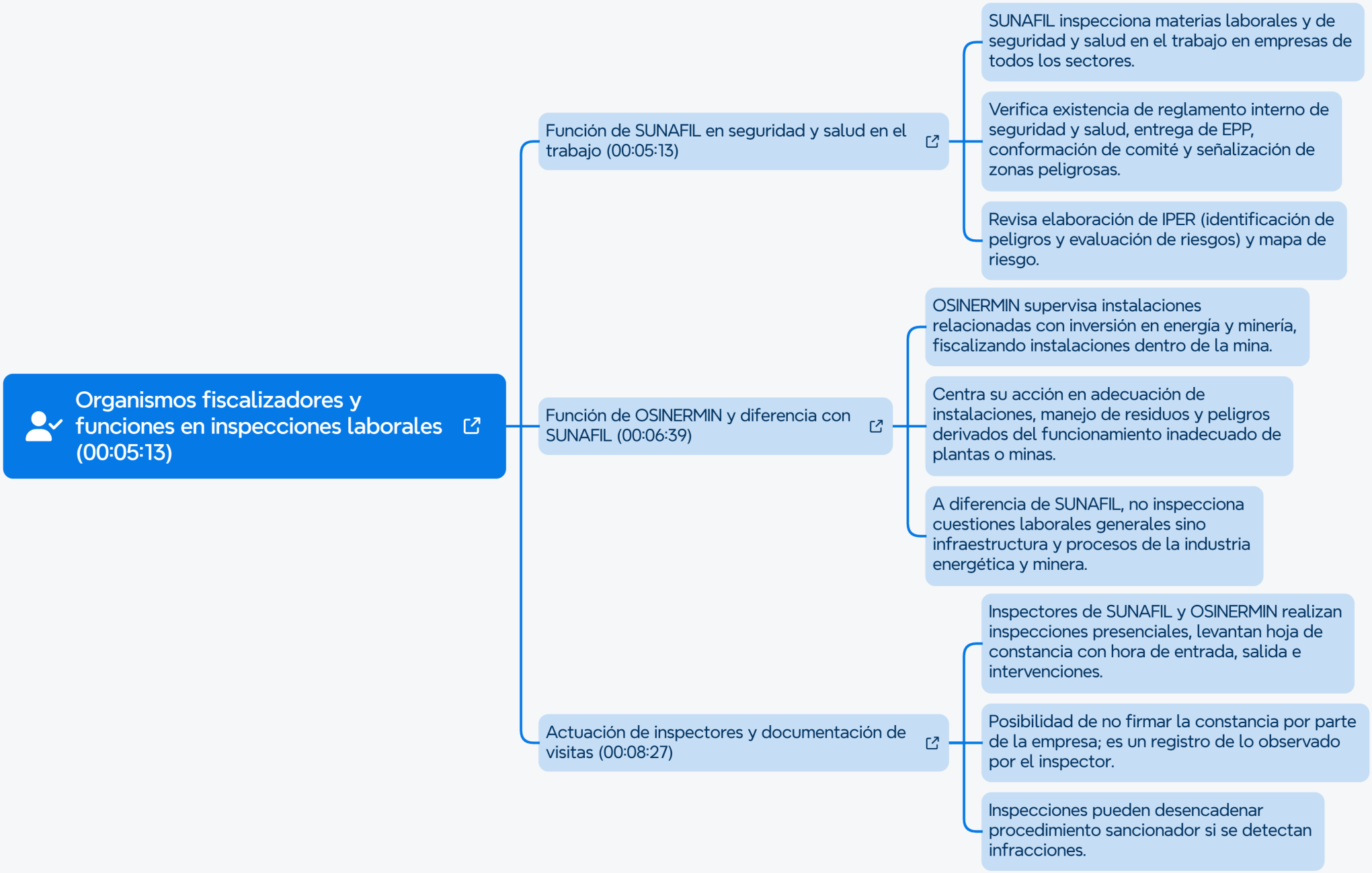

EDU MIN
CLASE 09: JURISDICCIÓN MINERA: MARCO LEGAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN CONCESIONES MINERAS - 1RA PARTE
Recursos normativos y materiales de apoyo sugeridos para el aprendizaje (02:13:43)
Conceptos de peligro versus riesgo y mitigación práctica en sectores de alto riesgo (02:11:18)
Consecuencias de no mantener los registros y cumplimiento normativo (02:09:11)
Registros operativos, inspecciones y equipos de emergencia (02:06:39)
Documentación y registros que debe tener una empresa por normativa (02:03:18)
Riesgos y peligros existentes en todo tipo de puesto laboral (02:00:06)
Conceptos clave: diferencia entre peligro y riesgo y errores comunes en su identificación (01:57:53)
Participación de trabajadores y funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo (01:46:48)
Capacitación, calendario y requisitos específicos según actividad (01:27:04)
Documentos y componentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (01:24:04)
Introducción a la clase y objeto de estudio (00:03:31)
Organismos fiscalizadores y funciones en inspecciones laborales (00:05:13)
Procedimiento sancionador tras acta de infracción: fases y plazos (00:11:23)
Medidas posteriores a la sanción y vías de impugnación (00:24:22)
Subsanación de incumplimientos laborales y ejemplos prácticos (00:28:54)
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST): componentes y obligaciones (00:40:31)
Preparación para trabajo en minería: especificidades y próxima revisión (00:49:59)
Política de seguridad y salud y reglamentos internos: requisitos y diferencias (00:51:04)
Notificación y reportes de accidentes a autoridades pertinentes (01:06:24)
Importancia de las notificaciones y consecuencias para trabajador y empresa (01:09:03)

EDU MIN

CLASE 09: JURISDICCIÓN MINERA: MARCO LEGAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN CONCESIONES MINERAS - 1RA PARTE

- Introducción a la clase y objeto de estudio (00:03:31)
- Organismos fiscalizadores y funciones en inspecciones laborales (00:05:13)
- Procedimiento sancionador tras acta de infracción: fases y plazos (00:11:23)
- Medidas posteriores a la sanción y vías de impugnación (00:24:22)
- Subsanación de incumplimientos laborales y ejemplos prácticos (00:28:54)
- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST): componentes y obligaciones (00:40:31)
- Capacitación, calendario y requisitos específicos según actividad (01:27:04)
- Documentos y componentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (01:24:04)
- Importancia de las notificaciones y consecuencias para trabajador y empresa (01:09:03)
- Notificación y reportes de accidentes a autoridades pertinentes (01:06:24)
- Política de seguridad y salud y reglamentos internos: requisitos y diferencias (00:51:04)
- Preparación para trabajo en minería: especificidades y próxima revisión (00:49:59)


Introducción a la clase y objeto de estudio (00:03:31)
Presentación de la sesión y objetivo general (00:03:31)
Inicio de la clase del diplomado en derecho minero con indicaciones para preguntas y coordinación de la sesión en línea.
Objetivo: continuar el estudio sobre seguridad y salud en el trabajo y relacionarlo con el derecho minero.
Enfoque: revisar reglamentos, especificidades del sector minero y actualización de normativa con modificaciones recientes.
Relación entre seguridad laboral y derecho minero (00:04:01)
Explicación sobre cómo la normativa general de seguridad y salud en el trabajo se aplica y se adapta al sector minero.
Justificación: la exposición al riesgo en minería requiere especificaciones y regulaciones particulares.
Plan de la clase: ver reglamento de seguridad y salud del sector minero y contrastarlo con el régimen general.
Estructura de la explicación y recursos adicionales (00:04:45)
Aviso sobre duración aproximada de la exposición y entrega de material actualizado.
Mención de que se revisarán inspecciones, funciones de SUNAFIL y OSINERMING, y procedimientos sancionadores con ejemplos prácticos.
Se proyectará un video explicativo sobre procedimiento sancionador y se comentará su contenido.


Organismos fiscalizadores y funciones en inspecciones laborales (00:05:13)
Función de SUNAFIL en seguridad y salud en el trabajo (00:05:13)
SUNAFIL inspecciona materias laborales y de seguridad y salud en el trabajo en empresas de todos los sectores.
Verifica existencia de reglamento interno de seguridad y salud, entrega de EPP, conformación de comité y señalización de zonas peligrosas.
Revisa elaboración de IPER (identificación de peligros y evaluación de riesgos) y mapa de riesgo.
Función de OSINERMIN y diferencia con SUNAFIL (00:06:39)
OSINERMIN supervisa instalaciones relacionadas con inversión en energía y minería, fiscalizando instalaciones dentro de la mina.
Centra su acción en adecuación de instalaciones, manejo de residuos y peligros derivados del funcionamiento inadecuado de plantas o minas.
A diferencia de SUNAFIL, no inspecciona cuestiones laborales generales sino infraestructura y procesos de la industria energética y minera.
Actuación de inspectores y documentación de visitas (00:08:27)
Inspectores de SUNAFIL y OSINERMIN realizan inspecciones presenciales, levantan hoja de constancia con hora de entrada, salida e intervenciones.
Posibilidad de no firmar la constancia por parte de la empresa; es un registro de lo observado por el inspector.
Inspecciones pueden desencadenar procedimiento sancionador si se detectan infracciones.

Procedimiento sancionador tras acta de infracción: fases y plazos (00:11:23)

- Fase instructora: revisión del acta e imputación de cargos (00:11:23)
  - La fase instructora comienza con revisión del acta por el órgano instructor para verificar contenido mínimo y adecuación.
  - Se notifica imputación de cargos que resume hechos imputados, normativa vulnerada y multa propuesta, permitiendo presentar alegatos.
  - Plazo para descargos: 5 días hábiles, con posibilidad de solicitar 2 días hábiles adicionales mediante solicitud dentro del plazo.
- Informe final de instrucción y actuaciones complementarias (00:16:41)
  - El informe final de instrucción contiene evaluación de descargos, calificación de pruebas y recomendación para la autoridad sancionadora.
  - El instructor actúa como filtro evaluando validez de acta, cálculo de multa y medios probatorios, pudiendo solicitar actuaciones complementarias.
  - Actuaciones complementarias sirven para precisar pruebas y no pueden modificar sustancialmente el acta inspectiva original.
- Fase sancionadora: notificación, resolución y recursos (00:21:30)
  - La autoridad sancionadora recibe informe final, notifica a responsables y otorga plazo máximo de 5 días hábiles para nuevos descargos.
  - Tras trámite, se dicta resolución de primera instancia que aplica sanción o archiva procedimiento; se notifica a partes interesadas.
  - Recursos administrativos disponibles: recurso de reconsideración (basado en interpretación del expediente) y recurso de apelación (requiere pruebas nuevas); plazo para impugnación 15 días hábiles.

Medidas posteriores a la sanción y vías de impugnación (00:24:22)

- Consecuencias administrativas y cobranza coactiva (00:24:22)
  - Si la resolución queda consentida, la multa se remite a la oficina de cobranza coactiva para ejecución.
  - Medidas de cobranza pueden incluir embargo de cuentas y retenciones para cubrir el monto de la multa.
  - Los recursos administrativos pueden demorar la ejecución, pero la vía coactiva procede una vez agotados los plazos y recursos pertinentes.
- Tribunal de SUNAFIL y revisión de instancias administrativas (00:25:42)
  - Existe un tribunal administrativo de SUNAFIL en Lima que revisa expedientes y decisiones de primera y segunda instancia.
  - El tribunal puede imponer lineamientos obligatorios de seguimiento a inspectores o autoridades sancionadoras en casos emblemáticos.
  - Es una instancia administrativa adicional para impugnar decisiones relacionadas con inspecciones y sanciones.
- Limitaciones del procedimiento y posibilidad de subsanación (00:26:51)
  - No existe desistimiento en procedimientos de inspección laboral; la denuncia o el expediente no se extinguen por acuerdo entre trabajador y empresa.
  - Para infracciones insubsanables no procede reducir o eliminar sanción incluso si la empresa presenta pruebas posteriores.
  - Subsanación posible para ciertas faltas mediante presentación de pruebas que acrediten cumplimiento o reparación antes de la resolución.

Subsanación de incumplimientos laborales y ejemplos prácticos (00:28:54)

- Regularización de pagos de remuneraciones y formas de prueba (00:29:14)
  - Se puede acreditar pago de remuneraciones mediante depósito bancario a nombre del trabajador, documento privado firmado o pago en consignación.
  - Aceptación de pagos por plataformas como YAPE si aparece el nombre del trabajador como beneficiario.
  - Ausencia de prueba documental puede mantener la infracción y justificar sanción por parte de SUNAFIL.
- Regularización de trabajadores en planilla: requisitos y costo (00:30:53)
  - La incorporación retroactiva en planillas se gestiona ante SUNAT y suele requerir pago por regularización, según meses y cantidad de trabajadores.
  - Colocarlos en planilla desde una fecha posterior a la indicada por el inspector no subsana la infracción; se exige retroactividad conforme a lo solicitado.
  - Empresas valoran el costo de regularizar ante SUNAT frente al monto de la multa y, en ocasiones, optan por pagar la multa en vez de la regularización.
- Ejemplos de incumplimientos en seguridad y salud y reparaciones (00:33:35)
  - Falta del libro de actas del comité de seguridad y salud permite su obtención en la gerencia regional de trabajo dentro del TUPA; algunos inspectores permiten subsanación.
  - Entrega de EPP: la empresa debe demostrar entrega mediante cargos firmados por trabajador con fecha; entrega posterior no siempre subsana la falta.
  - Señalética, mapas de riesgo y registros del SG-SST pueden ser requeridos en inspecciones y su ausencia justificaría multas.

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST): componentes y obligaciones (00:40:31)

- Definición, finalidad y alcance del SG-SST (00:40:31)
  - El SG-SST es un conjunto documental y procedimental que permite gestionar riesgos laborales, accidentes, enfermedades y emergencias.
  - Documentos típicos: mapa de riesgos, IPER, comité de seguridad y salud, reglamento interno de seguridad y salud, políticas y registros.
  - Objetivo: proteger la vida de trabajadores, fomentar cultura de prevención y cumplir la normativa aplicable en todos los sectores, incluido minería.
- Participación de Estado, empleador y trabajadores en SG-SST (00:43:17)
  - La implementación efectiva del SG-SST requiere la participación conjunta del Estado, la empresa y los trabajadores.
  - El Estado interviene a través de ministerios y organismos como SUNAFIL y Minsa para supervisión, regulación y reportes de accidentes y enfermedades.
  - Los trabajadores y sus representantes deben participar en la elaboración del IPER y en el comité de seguridad y salud, requisito para la validez del SG-SST.
- Componentes documentales del sistema y su exhibición (00:44:11)
  - Documentos obligatorios incluyen política de seguridad y salud, IPER, mapa de riesgos, reglamento interno de seguridad y salud, registros y libros de actas.
  - Estos documentos deben ser accesibles y exhibidos para trabajadores y visitantes; la política y el mapa de riesgos deben estar visibles en zonas de trabajo.
  - La falta de exhibición o actualización de estos documentos puede dar lugar a multas en una inspección.

Preparación para trabajo en minería: especificidades y próxima revisión (00:49:59)

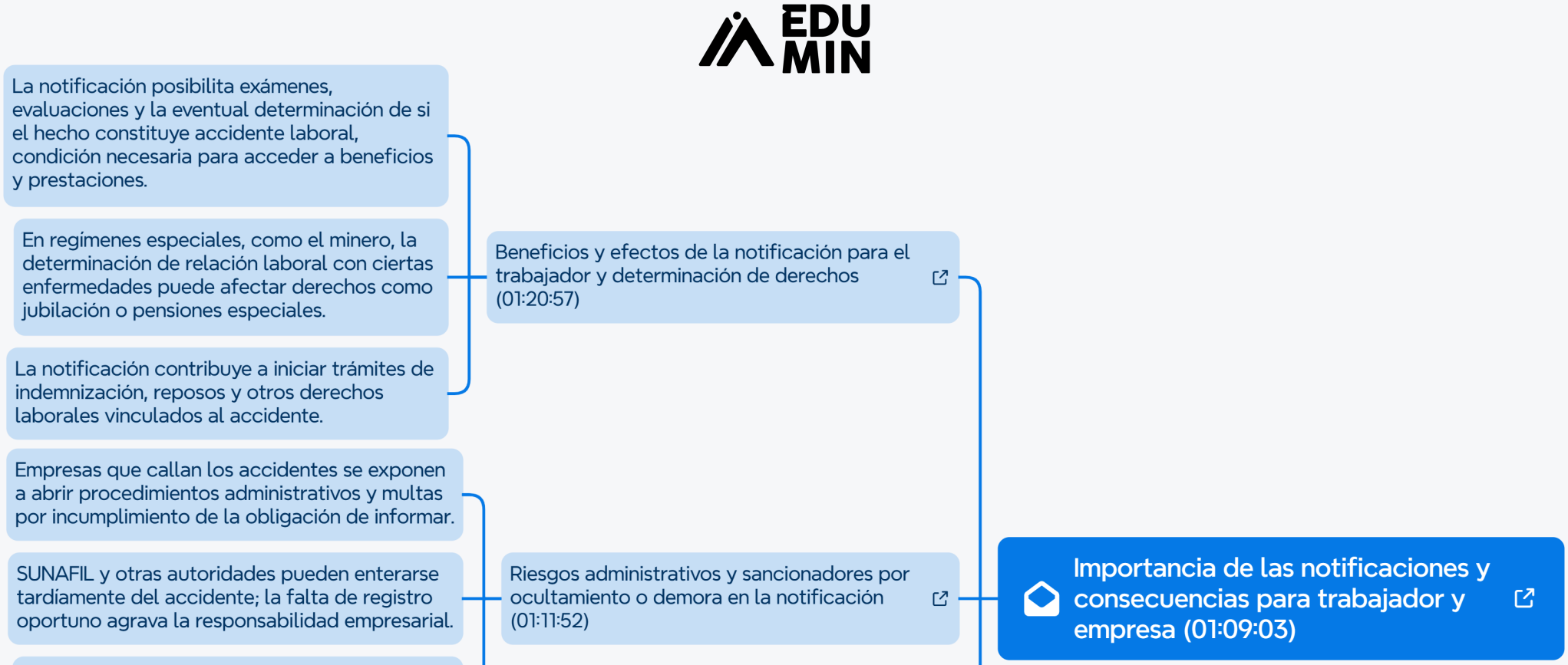
- Diferencias entre régimen general y sector minero en documentos y requisitos (00:49:59)
  - Aunque el nombre de documentos coincide, la minería exige especificaciones adicionales y condiciones especiales por su alto riesgo.
  - Componentes como comité, IPER y reglamentos requieren mayor detalle y cumplimiento de requisitos propios del sector minero.
  - Práctica docente: se anunciará análisis comparativo entre documentos generales y los exigidos en minería, con modelos reales.
- Importancia de la participación de trabajadores en IPER y validación documental (00:50:05)
  - La participación de trabajadores es requisito para la validez del IPER; su ausencia puede cuestionar el documento y motivar sanciones.
  - El IPER identifica peligros y riesgos específicos de cada puesto y debe ser elaborado con colaboración del personal afectado.
  - Inspectores verifican la participación y la calidad del documento durante visitas; documentaciones inadecuadas pueden no subsanar infracciones.
- Próximos pasos en la clase y recursos prácticos (00:50:51)
  - Se revisarán modelos reales de documentos del SG-SST y resoluciones de SUNAFIL relacionadas con seguridad y salud en el trabajo.
  - Se analizarán infracciones típicas y ejemplos prácticos para aplicar criterios de subsanación y defensa administrativa.
  - Continuación en próximas sesiones con foco en reglamento del sector minero y requisitos especiales que exige OSINERMIN y la normativa sectorial.

Política de seguridad y salud y reglamentos internos: requisitos y diferencias (00:51:04)

- Política de seguridad y salud: características y obligaciones (00:51:04)
  - La política debe ser específica, concisa, difundida y de fácil acceso para todas las personas en el centro de trabajo.
  - Debe reflejar compromiso del empleador con la prevención, cumplimiento normativo y protección de trabajadores y visitantes.
  - La política debe estar alineada con el IPER y el resto de documentos del SG-SST y ser actualizada periódicamente.
- Diferenciación entre reglamento interno de trabajo y reglamento interno de seguridad y salud (00:56:13)
  - Reglamento interno de trabajo regula normas disciplinarias, sanciones y condiciones laborales, y debe entregarse a los trabajadores con acuse de recibo.
  - Reglamento interno de seguridad y salud es un documento distinto que regula medidas preventivas, responsabilidades y procedimientos en materia de seguridad laboral.
  - Ambos reglamentos deben ser aprobados por el comité de seguridad y salud y entregados a los trabajadores con cargo para evitar sanciones.
- Obligaciones generales del empleador señaladas por la normativa (00:58:42)
  - Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea responsabilidad conocida en todos los niveles mediante capacitación y difusión.
  - Definir y comunicar el área administrativa responsable de identificar, evaluar y controlar peligros y riesgos, coordinando con el IPER.
  - Mantener registros, actualización de documentos y participación de trabajadores en el diseño y aplicación del SG-SST.

Notificación y reportes de accidentes a autoridades pertinentes (01:06:24)

- Diferenciación entre avisos a aseguradora, salud y Ministerio de Trabajo (01:06:42)
  - El accidente debe ser informado a la entidad de salud más cercana dentro de los diez días hábiles posteriores al hecho para efectos de registro y atención.
  - La comunicación a la aseguradora de riesgos laborales (administración de riesgos laborales) no exime la obligación de reportar al Ministerio de Trabajo y otras autoridades competentes.
  - Existe un formulario oficial que exige datos del trabajador, la empresa, sello y firma del empleador y del trabajador o representante, aceptando huella digital cuando el trabajador no puede firmar.
- Plazos y actuaciones inmediatas requeridas por normativa y fiscalización (01:08:57)
  - Las notificaciones ante Salud, Fiscalía, Policía Nacional y SUNAFIL deben realizarse el mismo día del accidente cuando sea posible, para preservar evidencias y permitir investigación inmediata.
  - SUNAFIL designa un inspector que debe trasladarse al lugar ese mismo día en caso de accidente laboral mortal o grave.
  - El incumplimiento en notificar puede derivar en sanciones y procedimientos administrativos por parte de SUNAFIL u otras autoridades.
- Sistema SAT para denunciar accidentes y alternativas provisionales (01:15:15)
  - El SAT es la plataforma informática donde se reportan accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales; requiere RUC, usuario y Clave SOL para generar el cargo imprimible.
  - Si la empresa no puede usar el sistema virtual, se acepta un escrito ingresado a mesa de partes (físico o virtual) de la gerencia regional de trabajo, que luego se remite al Ministerio Central para su registro.
  - El cargo generado por el sistema o el acuse de recibo de mesa de partes sirve como comprobante en inspecciones laborales.


Importancia de las notificaciones y consecuencias para trabajador y empresa (01:09:03)
Beneficios y efectos de la notificación para el trabajador y determinación de derechos (01:20:57)
La notificación posibilita exámenes, evaluaciones y la eventual determinación de si el hecho constituye accidente laboral, condición necesaria para acceder a beneficios y prestaciones.
En regímenes especiales, como el minero, la determinación de relación laboral con ciertas enfermedades puede afectar derechos como jubilación o pensiones especiales.
La notificación contribuye a iniciar trámites de indemnización, reposos y otros derechos laborales vinculados al accidente.
Riesgos administrativos y sancionadores por ocultamiento o demora en la notificación (01:11:52)
Empresas que callan los accidentes se exponen a abrir procedimientos administrativos y multas por incumplimiento de la obligación de informar.
SUNAFIL y otras autoridades pueden enterarse tardíamente del accidente; la falta de registro oportuno agrava la responsabilidad empresarial.
En inspecciones, la ausencia del comprobante de comunicación al Ministerio o del cargo en el SAT sirve como base para sancionar.
Notificación a la PNP y otros actores para constatación y soporte probatorio (01:18:51)
La Policía Nacional debe ser informada de todo accidente, lo que facilita la constatación inicial, sobre todo en lugares remotos donde llega primero la PNP.
La constatación policial permite tomar medidas y recabar evidencias en ausencia temporal de inspectores u otras autoridades.
Otras entidades (Fiscalía, servicios de salud) también deben ser informadas según la gravedad y naturaleza del siniestro.

Documentos y componentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (01:24:04)

- Documentos obligatorios: política, reglamento interno y programas preventivos (01:24:10)
  - La Ley General y su reglamento establecen obligaciones que deben plasmarse en documentos como la política de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento interno específico.
  - Estos documentos incluyen objetivos, responsabilidades y procedimientos para garantizar la seguridad y salud en todos los niveles de la organización.
  - Debe entregarse copia del reglamento interno de seguridad y salud a los trabajadores y conservar constancia (cargo físico o virtual) de dicha entrega.
- IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles) e Hiper como matriz (01:25:49)
  - El IPERC es una matriz (generalmente en Excel) que identifica peligros y evalúa riesgos por puesto de trabajo, estableciendo medidas de control y priorización por colores según nivel de riesgo.
  - Debe realizarse por área y con participación de los trabajadores; si es posible eliminar el peligro, se debe priorizar la eliminación, y si no, aplicar controles colectivos o equipos de protección personal.
  - El IPERC debe actualizarse anualmente o ante la ocurrencia de accidentes, laborales o incidentes significativos que modifiquen el riesgo.
- Mapa de riesgos: características, ubicación y actualización (01:31:56)
  - El mapa de riesgos es un elemento visual que muestra salidas de emergencia, accesos de agua, conexiones eléctricas y puntos críticos de la instalación, y debe exhibirse en lugares visibles de cada piso o zona.
  - Su elaboración requiere la participación del comité de seguridad y salud, representantes de trabajadores y especialistas en la materia; debe ser claro, vistoso y actualizable.
  - Se actualiza cada año o cuando ocurre un accidente o cambio significativo en la infraestructura o procesos, y su ausencia o mal estado puede ser motivo de multa.

EDU MIN

Capacitación, calendario y requisitos específicos según actividad (01:27:04)

- Frecuencia, contenido y vinculación con el puesto de trabajo (01:28:30)
  - En el régimen general se exige como mínimo cuatro capacitaciones anuales (trimestrales), con contenido pertinente y relacionado con las labores y riesgos específicos de cada puesto.
  - Las capacitaciones deben acordarse al inicio del año con el comité de seguridad y salud y registrarse en un plan anual con fechas, temas y responsables.
  - La formación debe impartirse dentro del horario laboral; fuera de éste se consideraría horas extraordinarias salvo acuerdo que lo contemple.
- Requisitos de capacitación práctica y formatos en sectores especializados (01:30:09)
  - Las prácticas, como manejo de extintores, deben ser presenciales y con empleo real del equipo; no es suficiente un video o sesión virtual para entrenamientos prácticos.
  - En sectores especializados como minería existen normativas y formatos específicos que fijan horas, contenidos y evidencias de capacitación; su incumplimiento puede invalidar la formación.
  - Las capacitaciones al cambiar funciones o ante la aparición de nuevos riesgos deben realizarse específicamente para preparar al trabajador en las nuevas tareas.
- Pruebas y registros que acreditan las capacitaciones realizadas (01:41:13)
  - Debe existir evidencia documental de las capacitaciones: registros de asistencia, certificados, acuerdos del plan anual aprobado por el comité y contenidos impartidos.
  - En inspecciones laborales se exige que las capacitaciones respondan a la normativa aplicable al sector; la ausencia de registros puede derivar en sanciones.
  - Las capacitaciones deben impartirse a todos los trabajadores independientemente de la modalidad o duración del contrato laboral.

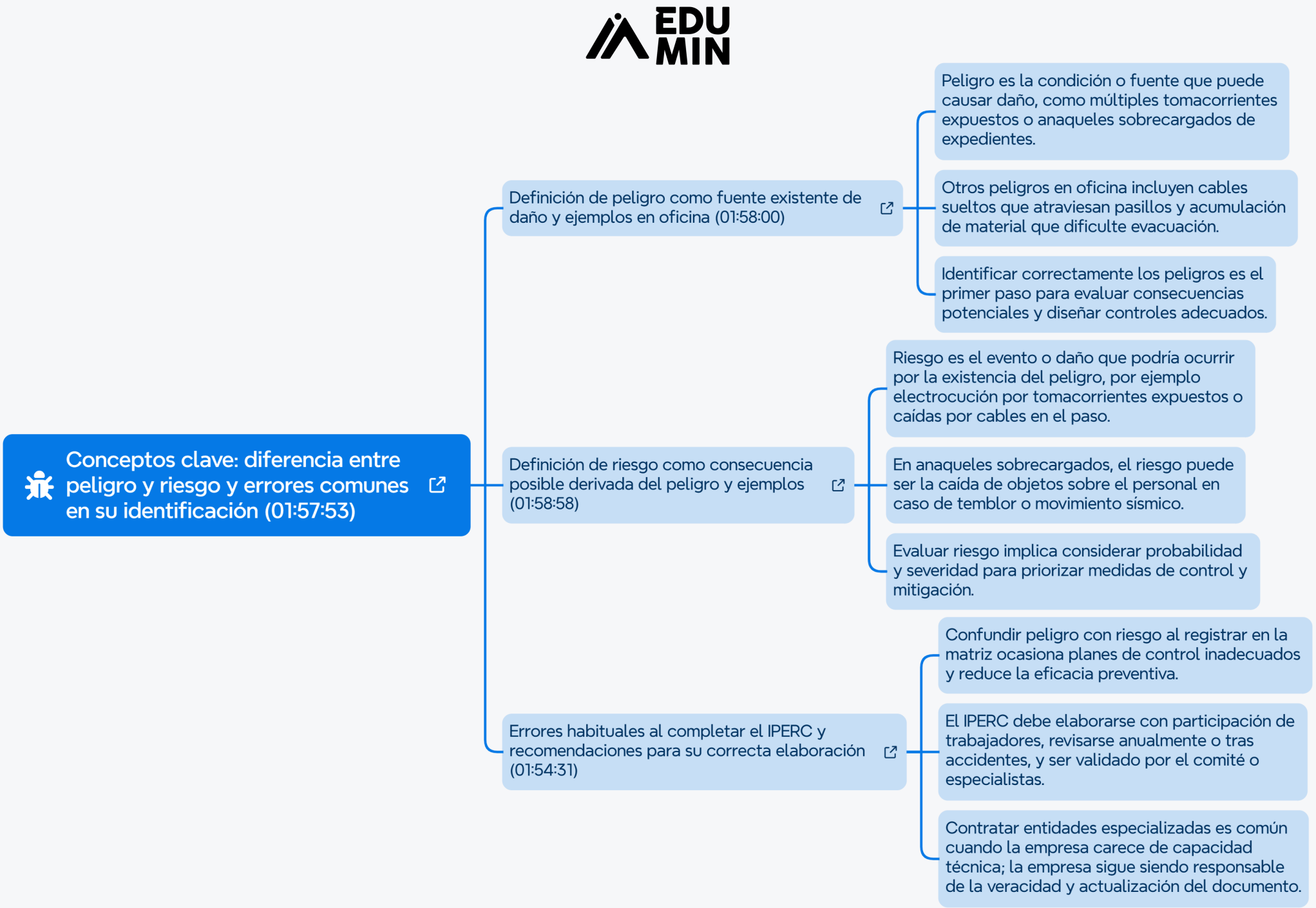
EDU MIN

CLASE 09: JURISDICCIÓN MINERA: MARCO LEGAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN CONCESIONES MINERAS - 1RA PARTE

- Recursos normativos y materiales de apoyo sugeridos para el aprendizaje (02:13:43)
- Conceptos de peligro versus riesgo y mitigación práctica en sectores de alto riesgo (02:11:18)
- Consecuencias de no mantener los registros y cumplimiento normativo (02:09:11)
- Registros operativos, inspecciones y equipos de emergencia (02:06:39)
- Participación de trabajadores y funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo (01:46:48)
- Conceptos clave: diferencia entre peligro y riesgo y errores comunes en su identificación (01:57:53)
- Riesgos y peligros existentes en todo tipo de puesto laboral (02:00:06)
- Documentación y registros que debe tener una empresa por normativa (02:03:18)

Participación de trabajadores y funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo (01:46:48)

- Obligación legal de consulta, información y capacitación a los trabajadores (01:47:13)
  - La ley exige que los trabajadores sean consultados, informados y capacitados en todos los aspectos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
  - Los mecanismos pueden incluir buzón de sugerencias, participación en la programación anual de capacitaciones y aprobación de medidas preventivas.
  - La participación no es opcional; el empleador debe asegurar la colaboración efectiva de trabajadores y representantes en la elaboración de documentos.
- Composición paritaria del comité y atribuciones en documentos preventivos (01:49:28)
  - El comité de seguridad y salud es paritario: incluye representantes de los trabajadores y del empleador, encargados de revisar y aprobar documentos como el mapa de riesgos y el IPERC.
  - Los representantes sindicales y delegados de trabajadores participan en la identificación de peligros y en la toma de decisiones sobre medidas de control y programas preventivos.
  - El comité valida políticas, mapas y planes y es un actor clave en la actualización anual y en la reacción ante accidentes.
- Participación activa en identificación y evaluación de riesgos por puesto de trabajo (01:50:56)
  - La identificación de peligros y evaluación de riesgos debe realizarla quien mejor conoce el puesto: el trabajador que lo desempeña, con apoyo técnico cuando corresponda.
  - No es válido que el empleador elabore unilateralmente el IPERC sin la participación del personal afectado; la colaboración asegura precisión en la identificación de riesgos.
  - La participación incluye proponer medidas de control, revisar procedimientos y contribuir a las actualizaciones tras incidentes o cambios operativos.


Conceptos clave: diferencia entre peligro y riesgo y errores comunes en su identificación (01:57:53)
Definición de peligro como fuente existente de daño y ejemplos en oficina (01:58:00)
Peligro es la condición o fuente que puede causar daño, como múltiples tomacorrientes expuestos o anaqueles sobrecargados de expedientes.
Otros peligros en oficina incluyen cables sueltos que atraviesan pasillos y acumulación de material que dificulte evacuación.
Identificar correctamente los peligros es el primer paso para evaluar consecuencias potenciales y diseñar controles adecuados.
Definición de riesgo como consecuencia posible derivada del peligro y ejemplos (01:58:58)
Riesgo es el evento o daño que podría ocurrir por la existencia del peligro, por ejemplo electrocución por tomacorrientes expuestos o caídas por cables en el paso.
En anaqueles sobrecargados, el riesgo puede ser la caída de objetos sobre el personal en caso de temblor o movimiento sísmico.
Evaluar riesgo implica considerar probabilidad y severidad para priorizar medidas de control y mitigación.
Errores habituales al completar el IPERC y recomendaciones para su correcta elaboración (01:54:31)
Confundir peligro con riesgo al registrar en la matriz ocasiona planes de control inadecuados y reduce la eficacia preventiva.
El IPERC debe elaborarse con participación de trabajadores, revisarse anualmente o tras accidentes, y ser validado por el comité o especialistas.
Contratar entidades especializadas es común cuando la empresa carece de capacidad técnica; la empresa sigue siendo responsable de la veracidad y actualización del documento.

EDU MIN

Riesgos y peligros existentes en todo tipo de puesto laboral (02:00:06)

- La creencia de que solo sectores como minería o construcción presentan peligro (02:00:06)
  - Muchos trabajadores piensan que solo actividades de alto riesgo como minería o construcción implican peligros presentes que requieren gestión y control.
  - Esa creencia omite que cualquier puesto laboral, incluso administrativos, posee peligros y riesgos que deben identificarse y mitigarse.
  - La percepción errónea puede llevar a la falta de medidas preventivas y a la desatención de condiciones laborales que generan enfermedades profesionales.
- Ejemplos de peligros en oficinas y puestos administrativos (02:00:23)
  - Presencia de cables y riesgo eléctrico que puede provocar descargas y accidentes si no se controla adecuadamente.
  - Acumulación de papel y riesgo de incendios o alergias derivadas del manejo constante de expedientes en oficinas con mala gestión documental.
  - Factores ergonómicos como posturas prolongadas frente a pantallas que generan problemas de columna y fatiga visual.
- Enfermedades y condiciones profesionales asociadas a trabajos administrativos (02:00:59)
  - Ojo seco como afección ligada a la exposición prolongada a pantallas y condiciones de iluminación inadecuadas en tareas administrativas.
  - Desviación o problemas de columna por posturas estáticas, falta de ergonomía y movimientos repetitivos en oficinas.
  - Alergias al papel u otros agentes presentes en el ambiente de oficina que pueden derivar en considerarse enfermedades profesionales según estudios médicos.

EDU MIN

Documentación y registros que debe tener una empresa por normativa (02:03:18)

Registro de accidentes, incidentes y medidas correctivas (02:03:18)

- Las empresas deben contar con un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes donde consten investigaciones y medidas correctivas.
- El comité de seguridad y salud en el trabajo está obligado a realizar investigaciones que expliquen cuándo ocurrió el accidente, las causas identificadas y las medidas para evitar su repetición.
- Las investigaciones pueden llevar a modificar documentos como el IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles), el mapa de riesgos o el plan de capacitaciones para prevenir hechos similares.

Formatos y soportes aceptables para registros de accidentes (02:04:49)

- El registro puede estar en un libro del comité de seguridad y salud, en un file físico, en un archivador o en formato virtual; la ley no especifica un formato único pero exige constancias y cargos.
- Es necesario conservar comunicaciones hechas a entidades como el Ministerio de Salud o el Ministerio de Trabajo, donde se notifique el accidente.
- La falta de registros o comunicaciones puede constituir infracciones sancionables por las inspecciones laborales.

Registro de exámenes médicos ocupacionales y monitoreos de agentes (02:05:59)

- Las empresas deben mantener el registro de exámenes médicos ocupacionales de los trabajadores, con archivo físico o virtual según la preferencia administrativa.
- Se exige registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales, y de factores de riesgo ergonómico que puedan afectar la salud laboral.
- La documentación debe estar actualizada y disponible para inspecciones laborales que la soliciten.

Registros operativos, inspecciones y equipos de emergencia (02:06:39)

Registro de inspecciones internas y estadísticas de seguridad (02:06:39)

- El comité, junto al empleador, debe realizar inspecciones periódicas dentro de las instalaciones para identificar situaciones a mejorar.
- Debe existir un registro de auditorías internas donde se almacenen acuerdos genéricos y evidencias de acciones como la elaboración del mapa de riesgos o la entrega del IPERC a los trabajadores.
- Las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo deben incluir datos sobre accidentes mortales, accidentes laborales de distinta gravedad y eventos presenciados, para seguimiento y mejora continua.

Registro y mantenimiento de equipos de seguridad y emergencia (02:07:22)

- Es obligatorio tener inventarios y registros de equipos de emergencia: camillas, extintores, hachas, sogas, mangueras y ductos de agua, entre otros.
- Cada equipo debe contar con documentación que acredite inspecciones y mantenimientos periódicos; por ejemplo, los extintores llevan una etiqueta con la fecha de revisión.
- La ausencia de registro o de mantenimiento actualizado puede hacer inoperantes los equipos y dar lugar a incumplimientos e infracciones.

Registro de capacitaciones, inducciones y auditorías (02:08:16)

- Debe existir registro de inducción y de emergencia de los trabajadores, detallando las capacitaciones impartidas, el responsable, los temas tratados y la asistencia.
- También se deben guardar registros de auditorías internas que documenten acuerdos, hallazgos y acciones derivadas del seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud.
- Estos registros facilitan el control administrativo y sirven como evidencia ante inspecciones laborales.

Consecuencias de no mantener los registros y cumplimiento normativo (02:09:11)

- Inspecciones laborales y faltas comunes observadas en empresas (02:09:11)
  - En inspecciones rutinarias o derivadas de accidentes, los inspectores solicitan registros obligatorios y pueden detectar la ausencia de documentos clave.
  - Faltas recurrentes incluyen no tener registro de accidentes, no comunicar accidentes a las autoridades competentes y no contar con exámenes médicos ocupacionales registrados.
  - La ausencia de inventario o registro de equipos de emergencia, o la falta de mantenimiento de estos, se observa frecuentemente y puede derivar en sanciones.
- Tipos de infracciones y su alcance en la normativa (02:10:11)
  - La reglamentación contiene infracciones específicas, por ejemplo, no comunicar un accidente de trabajo, que es claramente sancionable.
  - Existen infracciones genéricas por no cumplir lineamientos legales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; en esa categoría entran la falta del IPERC, capacitaciones o un mapa de riesgos actualizado.
  - Los inspectores deben especificar en la acta a qué situación se refiere la infracción correspondiente.
- Ejemplos prácticos de incumplimiento y sus consecuencias (02:09:22)
  - Empresas que afirman que los trabajadores acuden a la posta para exámenes y no conservan registros pueden ser sancionadas por ausencia de documentación.
  - Extintores sin registro de revisión o camillas inexistentes pese a figurar en inventarios son ejemplos que evidencian incumplimiento y riesgo operativo.
  - La falta de registros puede derivar en multas y obligaciones de corrección por parte de la autoridad laboral.

Conceptos de peligro versus riesgo y mitigación práctica en sectores de alto riesgo (02:11:18)

- Diferencia conceptual entre peligro y riesgo y su aplicabilidad (02:11:18)
  - Los peligros son elementos o situaciones que pueden causar daño; algunos peligros pueden erradicarse si se elimina la fuente.
  - El riesgo es la probabilidad o la posibilidad de que el peligro cause daño; en muchos casos el riesgo no puede eliminarse totalmente, solo mitigarse.
  - Ejemplo: en minería, el peligro del derrumbe existe intrínsecamente y no puede eliminarse sin dejar de realizar la actividad minera.
- Ejemplos de mitigación aplicables en minería y en otros sectores (02:12:04)
  - En labores mineras no es viable eliminar totalmente el riesgo de derrumbe si se pretende mantener la operación, por lo que debe mitigarse.
  - Medidas de mitigación incluyen capacitaciones continuas del personal, entrega y uso adecuado de Equipos de Protección Personal (PPE), como cascos y autorrescatadores.
  - Preparación, entrenamiento y disponibilidad de equipos de emergencia pueden reducir las consecuencias de eventos como derrumbes.
- Lecciones de casos reales y responsabilidad empresarial (02:12:52)
  - Noticias de accidentes que resultaron en consecuencias mayores suelen mostrar falta de entrega o de buen estado de equipos de protección por parte de la empresa.
  - La empresa tiene responsabilidad por no proporcionar adecuadamente PPE o por no mantener equipos críticos en condiciones operativas.
  - La prevención efectiva requiere tanto controles técnicos como gestión documental y capacitación para mitigar riesgos inevitables.

Recursos normativos y materiales de apoyo sugeridos para el aprendizaje (02:13:43)

- Manual de Sunafil para identificación de peligros y riesgos (02:13:43)
  - Se sugiere revisar el manual de Sunafil sobre identificación de peligros y riesgos, útil para clarificar aspectos del IPERC y su aplicación práctica.
  - El manual de Sunafil fue elaborado por la entidad inspeccionadora y sirve como guía técnica y metodológica en la identificación y manejo de riesgos.
  - Es recomendado como material de referencia para las clases y para la implementación de procedimientos en empresas.
- Reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el campo minero actualizado (02:14:13)
  - Existe un reglamento específico para seguridad y salud en el trabajo en el sector minero, actualizado a 2024, que incorpora modificaciones de 2017 y 2023.
  - Ese reglamento será la base para abordar temas como IPERC, mapa de riesgos y capacitaciones aplicadas al sector minero en sesiones posteriores.
  - Se recomienda tener el reglamento a la mano para guiar estudios y prácticas relacionadas con minería y su normativa específica.
- Planificación de contenidos y cierre de la sesión (02:14:35)
  - Se anuncia que en la siguiente sesión, programada para el miércoles, se revisarán los documentos y especificidades del sector minero en detalle.
  - Se informa que se compartirá la grabación de la sesión y la lista de asistencia por los canales del curso para efectos administrativos.
  - Se recuerda a los participantes que ante dudas sobre los diplomados o temas generales pueden comunicarse con los números que aparecen en pantalla al finalizar la sesión.